

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2220/2533

บริษัททกฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด

โจทก์

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด

จำเลย

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 25,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,86)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 77 แผ่นที่ 2, อันดับ 78)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่หาหลัก
ประกันมาวางศาลตามที่กำหนด ฉะนั้นจึงไม่ควรให้จำเลยทุเลาการบังคับใน
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่หาหลัก
ประกันมาวางศาลตามที่กำหนด ฉะนั้นจึงไม่ควรให้จำเลยทุเลาการบังคับใน
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(พนม พ่วงภิณโญ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>